

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

LEY 40/2015

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus OpoCoach. No es una reproducción artículo por artículo.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
objeto / principios de intervencion de las administraciones publicas para el desarrollo de una actividad	1-10	Artículo 1. objeto; Artículo 2. ambito subjetivo; Artículo 3; Artículo 4. principios de intervencion de las administraciones publicas para el desarrollo de una actividad; ...
regimen / requisitos para constituir organos colegiados	11-20	Artículo 11; Artículo 12; Artículo 13; Artículo 14; ...
clasificacion y composicion de los organos colegiados / recusacion	21-30	Artículo 21. clasificacion y composicion de los organos colegiados; Artículo 22. creacion, modificacion y supresion de organos colegiados; Artículo 23. abstencion; Artículo 24. recusacion; ...
Bloque de artículos 31-40	31-40	Artículo 31; Artículo 32; Artículo 33; Artículo 34; ...
bis	41-49	Artículo 41; Artículo 42; Artículo 43; Artículo 44; ...
bis	50-58	Artículo 50; Artículo 51; Artículo 52; Artículo 53; ...
Bloque de artículos 59-68	59-68	Artículo 59; Artículo 60; Artículo 61; Artículo 62; ...
Bloque de artículos 69-78	69-78	Artículo 69; Artículo 70; Artículo 71; Artículo 72; ...
bis	79-87	Artículo 79; Artículo 80; Artículo 81; Artículo 82; ...
Bloque de artículos 88-97	88-97	Artículo 88; Artículo 89; Artículo 90; Artículo 91; ...
Bloque de artículos 98-107	98-107	Artículo 98; Artículo 99; Artículo 100; Artículo 101; ...
bis / ter	108-112	Artículo 108; Artículo 108 bis; Artículo 108 quater; Artículo 108 quinquies; ...
Bloque de artículos 113-122	113-122	Artículo 113; Artículo 114; Artículo 115; Artículo 116; ...
Bloque de artículos 123-132	123-132	Artículo 123; Artículo 124; Artículo 125; Artículo 126; ...
principios de las relaciones interadministrativas / tecnicas de colaboracion	133-142	Artículo 133; Artículo 134; Artículo 135; Artículo 136; ...
cooperacion entre administraciones publicas	143-152	Artículo 143. cooperacion entre administraciones publicas; Artículo 144; Artículo 145; Artículo 146; ...
Bloque de artículos 153-158	153-158	Artículo 153; Artículo 154; Artículo 155; Artículo 156; ...

2. Resumen de estudio

objeto / principios de intervencion de las administraciones publicas para el desarrollo de una actividad (arts. 1-10)

- La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.
- Instrucciones y órdenes de servicio. 1.
- Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

regimen / requisitos para constituir organos colegiados (arts. 11-20)

- La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
- Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. 2.
- Requisitos para constituir órganos colegiados. 1.

clasificacion y composicion de los organos colegiados / recusacion (arts. 21-30)

- Clasificación y composición de los órganos colegiados. 1.
- Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. 2.
- Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.

Bloque de artículos 31-40 (arts. 31-40)

- No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 2.
- Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1.
- Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. 1.

bis (arts. 41-49)

- Actuación administrativa automatizada. 1.
- Archivo electrónico de documentos. 1.
- Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán incluir, al menos, las siguientes materias:
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes. b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas. c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento

bis (arts. 50-58)

- Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos. 1.
- Estructura de la Administración General del Estado. 1.
- Organización interna de los Ministerios. 1.

Bloque de artículos 59-68 (arts. 59-68)

- Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. 1.
- Cuando las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean la existencia de un Secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. 2.
- Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios. 1.

Bloque de artículos 69-78 (arts. 69-78)

- Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno. 1.
- Los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
- La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado. 1.

bis (arts. 79-87)

- Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del Gobierno. 1.
- Composición y clasificación del sector público institucional estatal. 1.
- Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal. 1.

Bloque de artículos 88-97 (arts. 88-97)

- Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características
- Los estatutos regularán, al menos, los siguientes extremos: a) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar. b) La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano.
- Liquidación y extinción de organismos públicos estatales. 1.

Bloque de artículos 98-107 (arts. 98-107)

- Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta. 2.
- Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes d
- Régimen económico-financiero y patrimonial. 1.

bis / ter (arts. 108-112)

- Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero.
- Las agencias estatales se rigen por esta ley y, en su marco, por el estatuto propio de cada una de ellas; y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. 2.
- La Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad.

Bloque de artículos 113-122 (arts. 113-122)

- Las sociedades mercantiles estatales se registrarán por lo previsto en esta Ley, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación.
- Definición y actividades propias. 1.
- Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial. 1.

Bloque de artículos 123-132 (arts. 123-132)

- Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes. 2.
- Definición y actividades propias. 1.

- Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personal. 1.

principios de las relaciones interadministrativas / técnicas de colaboración (arts. 133-142)

- Creación de fundaciones del sector público estatal. 1.
- Los fondos carentes de personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su norma de creación, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación.
- Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a través de las siguientes técnicas: a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. b) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanen

cooperación entre administraciones públicas (arts. 143-152)

- Cooperación entre Administraciones Públicas. 1.
- Funciones de las Conferencias Sectoriales. 1.
- Comisiones Sectoriales y Grupos de trabajo. 1.

Bloque de artículos 153-158 (arts. 153-158)

- Comisiones Bilaterales de Cooperación. 1.
- Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad. 1.
- Transferencia de tecnología entre Administraciones. 1.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Artículo 19. regimen de los organos colegiados de la administracion general del estado y de las entidades de derecho publico vinculadas o dependientes de ella	Los miembros del órgano colegiado deberán: a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones.	19
Artículo 19. regimen de los organos colegiados de la administracion general del estado y de las entidades de derecho publico vinculadas o dependientes de ella	os que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado.	19
Artículo 24. recusacion	Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.	24
Artículo 29	d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrati	29
Artículo 30	Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses;	30
Artículo 30	las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.	30
Artículo 30	iciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.	30
Artículo 30	rocedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.	30
Artículo 33	ado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.	33
Artículo 36	nterados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: a) Alegaciones durante un plazo de quince días.	36
Artículo 36	ruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días.	36
Artículo 36	c) Audiencia durante un plazo de diez días.	36
Artículo 48	de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez inscritos, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector	48
Artículo 48	Asimismo, serán publicados en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el bo	48
Artículo 49	º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.	49
Artículo 49	nterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.	49
Artículo 52	ción, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación.	52
Artículo 52	Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también	52

4. Diferencias y puntos de confusión

objeto / principios de intervencion de las administraciones publicas para el desarrollo de una actividad / regimen / requisitos para constituir organos colegiados: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-10 frente a 11-20). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

regimen / requisitos para constituir organos colegiados / clasificacion y composicion de los organos colegiados / recusacion: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (11-20 frente a 21-30). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

clasificación y composición de los órganos colegiados / recusación / Bloque de artículos 31-40: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (21-30 frente a 31-40). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 31-40 / bis: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (31-40 frente a 41-49). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

bis / bis: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (41-49 frente a 50-58). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

5. Cierre de repaso

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en OpoCoach.